

0001773-36.2015.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... ilícito - crimes contra o patrimônio: roubo e furto (fls. 164 e 192).
Realizada nova perícia, o Senhor Expert explicou que "dentre os referidos 420 câmbios, a grande maioria não se trata de câmbios completos, mas sim de sub-conjuntos ou mesmo peças individuais de câmbios, a maior parte dos quais não apresentam a parte do câmbio (partes específicas da carcaça) onde fica gravada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

0001773-36.2015.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001773-36.2015.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Karina de Jesus Gomes e outro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. CÁSSIO LUIZ GOMES e KARINA DE JESUS GOMES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, porque no período entre 11 de fevereiro de 2.015 e 06 de dezembro de 2.016, no estabelecimento comercial denominado "Só Câmbio", situado na Rua José Rabelo Portela, 84, Vila Santa Catarina, Várzea Paulista, tinham em depósito e expunham à venda, em proveito comum, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam ser produto de crime de adulteração de sinal identificador de componente ou equipamento de veículo automotor.

Denúncia oferecida em 16 de fevereiro de 2.017 (fls. 01/03) e recebida em 29 de maio de 2.017 (fls. 242/243).

Devidamente citados, Karina e Cássio apresentaram a resposta à acusação (certidões de fls. 281 e 283 e fls. 254/262 e 263/270).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 284).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Karina e Cássio (fls. 458/462). O representante do Ministério Público requereu sejam os réus absolvidos com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 471/478). O patrono requereu sejam os réus absolvidos (fls. 482/484). É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de receptação está comprovada com o boletim de ocorrência de fls. 07/10, com o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, com o auto de depósito de fls. 13/14 e com o laudo pericial de fls. 212/218.

A autoria não é certa.

Em juízo, Cássio declarou que "os policiais foram até lá para fazer uma averiguação. Eles entraram na oficina onde as peças ficam armazenadas. Nós não fazíamos o descarte das peças após fazer a manutenção do câmbio. Após o ocorrido, eu tenho pedido ao proprietário do veículo que leve consigo as peças trocadas ou eu mesmo faço o descarte das peças. As 420 peças foram encontradas em minha oficina. As peças estavam e ainda estão nas prateleiras. Na autopeças nós comercializamos somente peças novas. Nós não trabalhamos com peças reconcondicionadas. Na autopeça é realizada venda aberta de peças novas para outros mecânicos da região. Eu nunca fui processado. Os policiais disseram que "estavam vendo se tinha alguma irregularidade". Eu permiti aos policiais que entrassem na oficina mecânica, no galpão e na autopeças. As prateleiras eram todas abertas e não havia tapume escondendo as peças. "A gente não compra e não vende peças, a gente repara o câmbio". No câmbio, tem um tipo de serviço que não precisa de peça. Há outros serviços em que nós precisamos trocar as peças. Alguns carros antigos, a gente não encontra as peças. Então, "a gente faz a fresa". Alguns outros, a gente encontra a peça na internet. Na época a gente comprava muito pouca coisa na internet. A maioria das peças a gente compra com nota fiscal. Nós compramos de fornecedores que fornecem a nota fiscal."

Karina declarou que "nesse dia eu estava em casa fazendo atividades da escola com meus filhos. Ligaram da autopeças dizendo que os policiais estavam no local. Eu apresentei todas as notas fiscais que os policiais pediram. "Não tinha mandado, não tinha nada". Na época, a autopeças estava em meu nome. Era "minha e do Cássio". "Sobre a oficina, eu não sei como eles trabalham lá". Eu não lembro se os policiais levaram alguma mercadoria da autopeças. Eu lembro que peritos estiveram no local. A autopeças sempre vendeu peças novas. Não havia peças reconcondicionadas na autopeças. Eu sei que Cássio faz manutenção de veículo. Eu acho que Cássio não faz a venda de peças na oficina. As 420 peças de câmbio estavam na oficina (José Rabelo 84). Eu acho que essas peças de câmbio não era novas. Eu acho que eram peças de sobra, que vão ficando e vão acumulando".

André, sobrinho do réu Cássio, informou que "eu trabalhava na Autopeças e eu fui chamado porque os fatos ocorreram no estabelecimento comercial. A polícia chegou, entrou no estoque e perguntou "da onde vinham as peças". Eles pediram que eu fizesse um levantamento de todas as peças. Eu disse que eu só tinha as notas fiscais das peças que tinham entrado na loja naquele mês. Eu trabalhava no estoque com Karina. Os policiais não disseram o que estava acontecendo. Os policiais "foram mexendo no caixa da loja e perguntando quanto tinha de dinheiro". Desde que eu me entendo por gente Cássio já trabalhava como mecânico, com o reparo de carros. Cássio não compra peças usadas. Até onde eu sei, o carro vai até a oficina, faz o reparo. Ele não compra e não vende peças usadas. Eu tinha as notas do mês e tinha algumas outras que estavam em meu arquivo. Eu entreguei essas notas aos policiais. Eles deram uma olhada, mas não solicitaram outras notas. Eu disse aos policiais que eu poderia solicitar outras peças. Eu não lembro se eles pediram notas fiscais de peças de veículos Citroen e Peugeot. A autopeças fica localizada na mesma rua em que meu tio trabalhava. Pelo que eu sei eles "foram na oficina primeiro e depois foram na autopeças". Eu não sei se eles foram até a oficina do meu tio. A oficina fica localizada na R. José Rabelo Portela, 84. A Autopeças fica localizada na Rua José Rabelo Portela 933. Karina "era minha gerente". Na época, a autopeças pertencia a Cássio e Karina, esposa de Cássio. A Autopeças vende só peças novas.

Não se é feita venda de peças na oficina. Não havia peças de câmbio automotivo quando os policiais estiveram lá."

Pois bem.

Em 11.02.15, apreenderam 260 peças de câmbios automotivos em imóvel localizado na Avenida das Lelias, 1254, Várzea Paulista, 420 peças de câmbio automotivos em imóvel localizado na rua José Rabelo Portela, 84, Várzea Paulista, e 1 câmbio automotivo, em imóvel localizado na Rua José Rabelo Portela, 933, Várzea Paulista (fls. 13/14).

Constou do laudo pericial realizado em 19.02.15 que "não foi localizado e nem apresentado à Equipe Pericial nenhum documento de procedência de referidas peças" (fl. 45). O Senhor Perito informou que todas as peças denotavam uso (fl. 39).

Constou do laudo pericial realizado em 17.08.15 que "havia também diversos componentes internos de câmbio não numerados. Não foram observados por este Relator câmbio com numeração suprimida"(fls. 158 e 162).

Em resposta ao pedido formulado pela representante do Ministério Público, a D. Autoridade Policial pôde constatar que as peças automotivas não eram produto de ilícito - crimes contra o patrimônio: roubo e furto (fls. 164 e 192).

Realizada nova perícia, o Senhor Expert explicou que "dentre os referidos 420 câmbios, a grande maioria não se trata de câmbios completos, mas sim de sub-conjuntos ou mesmo peças individuais de câmbios, a maior parte dos quais não apresentam a parte do câmbio (partes específicas da carcaça) onde fica gravada a numeração de identificação (fl. 214). Constatou, ainda, que havia duas carcaças de câmbio com a numeração suprimida por ação de instrumento abrasivo" (fls. 217 e 222/233).

Cássio explicou que tinha por hábito armazenar essas peças "individuais de câmbios" e até mesmo esses subconjuntos, muitas vezes descartados pelos clientes da oficina. Disse que guardava essas peças por entender que poderia utiliza-las no reparo de outros câmbios.

Daí por que não é nada razoável exigir de Cássio que tenha ou que apresente notas fiscais dessas peças usadas e que ele ainda guardava na oficina.

É evidente, pois, que a absolvição de Cássio se impõe.

Karina está sendo processada porque teria, em tese, exposto à venda coisa que devia saber ser produto de crime de adulteração de sinal identificador de componente ou equipamento de veículo automotor.

Fato é que Karina exerce a função de gerente do comércio localizado na Avenida José Rabelo Portela, 933, Várzea Paulista, local onde os policiais apreenderam "um câmbio automotivo" (fls. 13/14). Não consta dos autos nenhuma informação a respeito desse câmbio apreendido no estabelecimento gerenciado por Karina.

O Senhor Expert não informou se uma daquelas carcaças que tiveram a numeração suprimida foram apreendida na "autopeças" gerenciada por Karina. É obvio, portanto, que Karina deve ser absolvida, mas com fundamento no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para:

(i). ABSOLVER KARINA DE JESUS GOMES, RG nº 27.216.071, CPF nº 274.491.298-09, filho de Carmelito de Jesus e de Zenaide Caetano de Jesus, da prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal e

(ii). ABSOLVER CÁSSIO LUIZ GOMES, RG nº 24.965.363, CPF nº 137.546.718-20, filho de André Gomes e de Tereza Teixeira Gomes, da prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Concedo aos réus os benefícios da Justiça Gratuita.

Anote-se.

Libero todos os bens apreendidos (fls. 11/12) em favor dos réus.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Várzea Paulista, 01 de dezembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA